

1500756-60.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500756-60.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500756-60.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FELIPE COUTINHO DUARTE CALDAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

FELIPE COUTINHO DUARTE CALDAS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 19h18min, na Viela Paraná, nº 10, Favela do 21 - Vila Municipal, Carapicuíba, juntamente com indivíduo ainda não identificado, mas de alcunha "Nerd", traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 580 porções de Maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2020 (fl.50), o acusado foi citado (fl.91) e apresentou resposta a acusação (fls.98/100).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente

a aplicação da pena em seu patamar mínimo com a causa de diminuição da pena prevista no §4, do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.105/107.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da espontânea e detalhada confissão do acusado.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, o policial, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente a declaração prestada. Disse que juntamente com o seu parceiro, estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, inclusive com várias denúncias. Quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles estava portando uma sacola. Quando os indivíduos avistaram a viatura empreenderam fuga, sendo que um dos indivíduos, o que portava a sacola, conseguiu fugir, mas "dispensou" a sacola. Na sacola encontraram porções de uma substância similar a maconha. O acusado foi capturado, que indagado informou que é traficante e que estava acompanhado do seu comparsa, que a droga encontrada na sacola seria comercializada. Com acusado foi encontrado quantia em dinheiro.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06 é causa de majoração da pena base, diante da expressiva quantidade de drogas- mais de 2 quilos, assim, fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase: diante da confissão do acusado, a pena retoma ao seu patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Nesta senda, é certo que a quantidade de drogas apreendidas (580 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor, conforme bem explicitado no HC 148.333 Agr/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJE 5.0.2018.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU FELIPE COUTINHO DUARTE CALDAS, filho de Ana Lucia Coutinho Caldas e Sebastião Duarte Caldas, RG nº.44809694-SP, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante toda a instrução processual e não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores à prisão cautelar. Ademais, foi fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Defiro justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA